

# 新北市政府工務局 函

地 址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號

聯絡電話：02-2960-3456

受文者：施睿迅即芯沐海養生館

發文日期：中華民國 114 年 4 月 25 日

發文字號：新北工使字第 1140751419 號

附 件：行政處分書 1 份（同文號）

主旨：貴商號使用之新北市土城區筠浩路 1 段 65 號 1 樓、2 樓建築物，未依核定之使用類組使用，擅自變更使用類組使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，處新臺幣 12 萬元罰鍰（第 2 次），並限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續，檢附行政處分書 1 份，請查照。

說明：

一、依建築法第 73 條第 2 項、第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定辦理。

二、新北市政府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，查得貴商號 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，經新北市政府經濟發展局 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函認定屬經營「JF01020 按摩業」行業項目。

三、罰鍰繳納方式、改善期限及不服本處分之救濟途徑，詳如附件行政處分書所載。

正本：施睿迅即芯沐海養生館

副本：新北市政府經濟發展局、新北市政府警察局土城分局

新北市政府工務局

局 長

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                     |   |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 新北市政府工務局 行政處分書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 發文日期                                                                                | 中華民國 114 年 4 月 25 日 |   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 發文字號                                                                                | 新北工使字第 1140751419 號 |   |                     |
| 受處分人           | 姓名或名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施睿迅即芯<br>沐海養生館                                                                      | 性別                  | 男 | 出生日期                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                     |   | 民國 59 年 9 月 2 日     |
| 受處分人           | 國民身分證<br>統一編號<br>或國籍及護<br>照號碼                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F556410973                                                                          | 其他足資辨別之特徵           |   | 商業統一編<br>號 74519382 |
| 受處分人           | 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新北市土城區筠潞路 1 段 65 號 1 樓、2 樓                                                          |                     |   |                     |
| 違規場所           | 名稱及地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 芯沐海養生館 新北市土城區筠潞路 1 段 65 號 1 樓、2 樓                                                   |                     |   |                     |
| 違規場所           | 使用執照及<br>原核准用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 土使字第 1742 號／樓層數：地上 5 層、地下 1 層／土地<br>使用分區：住宅區／1 樓原核准用途：店舖（G 類 3<br>組）、住宅（H 類 2 組） |                     |   |                     |
| 代表人或<br>管理人    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 性別                  |   | 出生日期                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                     |   |                     |
| 主旨             | 受處分人使用之系爭建築物未依核定之使用類組使用，擅自變更使用類組使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，一、處新臺幣 12 萬元罰鍰（第 2 次）。二、限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                     |   |                     |
| 事實             | <p>一、受處分人為系爭建築物之使用人。系爭建築物領有 77 土使字第 1742 號使用執照，樓層數為「地上 5 層、地下 1 層」，土地使用分區為「住宅區」，1 樓原核准用途為「店舖（G 類 3 組）、住宅（H 類 2 組）」。</p> <p>二、前經本府公共安全聯合稽查小組於 112 年 12 月 22 日實施聯合勘查，查得現場設有按摩床 8 床，經目的事業主管機關新北市政府經濟發展局認屬經營「按摩業」，並依建築物使用類組及變更使用辦法對於建築物之使用類別、組別及其定義，係供作「按摩場所（B 類 1 組）」使用。本局認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2 項規</p> |                                                                                     |                     |   |                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>定，依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，以 113 年 1 月 23 日新北工使字第 1130159064 號函併附同文號行政處分書裁處受處分人 6 萬元罰鍰，並限期於 113 年 2 月 10 日前改善或補辦手續。</p> <p>三、嗣新北市政府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，涉有違反建築法規定等情，遂移由本局處理。經本局函請目的事業主管機關新北市政府經濟發展局認定，該局以 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函復，認應可歸屬經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」之經營「JF01020 按摩業」行業項目。</p> <p>四、本局審認系爭建築物仍有上開違規情事，此有系爭建築物使用執照存根、新北市政府警察局土城分局 114 年 3 月 13 日臨檢紀錄表、現場勘查照片數幀以及新北市政府經濟發展局上開號函等附卷可稽。</p>                                                    |
| 理由及法令依據 | <p>一、按建築法第 73 條第 2 項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第 9 條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照…。」同法第 91 條第 1 項第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：一、違反第 73 條第 2 項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」</p> <p>二、新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 9 之規定。」其附表 1 就違反建築法第 73 條第 2 項規定者，按違規次別定其罰鍰額度。</p> <p>三、受處分人未依原核定之使用類組使用系爭建築物，擅自變更為「按摩場所（B 類 1 組）」使用，違反建築法第 73 條第 2 項規定，事證明確。本次為第 2 次違規，本局依同法第 91 條第 1 項第 1 款</p> |

|      |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|      | 及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，處受處分人新臺幣 12 萬元罰鍰（第 2 次），並依同款規定限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續。<br>四、屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。                                    |      |                                       |
| 繳款期限 | 自本處分書送達之次日起三十日內                                                                                                                                                                | 繳款地點 | 依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納                    |
| 改善期限 | 限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續                                                                                                                                                     | 改善方式 | 依建築法第 73 條第 2 項規定申請變更使用執照，或回復為原核准用途使用 |
| 注意事項 | 1. 不服本處分者，得自本處分書送達之次日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉新北市政府提起訴願。<br>2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。<br>3. 屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用；必要時並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。 |      |                                       |

處分機關：新北市政府工務局

局 長